

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2839/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
นาย ดุลหรือดุน ศรีรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 267

การที่มีผู้ไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานปกครอง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนว่า บัตรประจำตัวประชาชนของด.สูญหายไป และผู้ที่มาร้องขอทำบัตรประชาชนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหายไปคือ ด.ความจริงบัตรประจำตัวประชาชนของด.ไม่ได้สูญหายไป และผู้ที่แจ้งไม่ใช่ ด. ทำให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่และทำให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีข้อความอันเป็นเท็จไป เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชนได้ตรวจสอบคำร้องขอและสอบสวนผู้ร้องขอแล้วจึงได้มีคำสั่งอนุมัติให้ทำบัตรใหม่ได้ แม้ว่าในวันเกิดเหตุจำเลยไปที่ว่าการอำเภอที่เกิดเหตุ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนร่วมในการที่ผู้ร้องขอยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ใหม่อันเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เจ้าพนักงานดังกล่าวจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่แต่อย่างใด และแม้ว่าในวันเกิดเหตุ จำเลยได้พาเพื่อนของจำเลยมาให้จ.ลงชื่อรับรองว่าเป็นด.เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน และจ.ได้รับรองให้ก็ตามแต่จ.มีตำแหน่งเป็นพัฒนาการอำเภอที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการเท่านั้น จ.มิได้

เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำที่ว่าการอำเภอที่เกิดเหตุ ทั้งจ.มิได้สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จ.จึงมิใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายการที่จำเลยพาเพื่อนของจำเลยมาให้ จ. รับรอง ให้การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวจึงไม่ถือว่าจำเลยแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานส่วนการที่ จ.จะรับรองบุคคลที่มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือไม่ เป็นเรื่อง ที่จ.จะต้องมีวิจารณญาณและความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายย่านอน ผกามาศได้ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อนายนำศักดิ์ สุวรรณรัตน์นางสาวเปรมวดี กตัญญูและนายวรชิต ยศธำรง เจ้าพนักงานปกครองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวประชาชนประจำที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง ว่าบัตรประจำตัวประชาชนของนายदन คงยศ ได้สูญหายไป และแจ้งว่านายย่านอนเป็นบุคคลที่มีชื่อนายदन เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในนามของนายदन ซึ่งจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จทำให้เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งได้จดข้อความอันเป็นเท็จตามที่จำเลยกับพวกแจ้งลงในคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่และเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายदन ผู้อื่นหรือประชาชนนอกจากนี้จำเลยกับพวกได้ร่วมกันใช้เอกสารดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 268, 83

จำเลยไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอธิบดีอัยการเขต 8 ผู้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และมาตรา 267 ประกอบด้วยมาตรา 83 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 267 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องมีผู้ไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อนายนำศักดิ์ สุวรรณรัตน์นางสาวเปรมวดี กัตัญญและนายวรชิต ยศธำรง เจ้าพนักงานปกครองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนประจำที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ว่า บัตรประจำตัวประชาชนของนายदन คงยศ สูญหายไป และผู้ที่มาร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหายไป คือ นายदनความจริงบัตรประจำตัวประชาชนของนายदनไม่ได้สูญหายไป และผู้ที่แจ้งไม่ใช่นายदन ทำให้นายนำศักดิ์ นางสาวเปรมวดีและนายวรชิตซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่และทำให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีข้อความอันเป็นเท็จ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่ โจทก์มีนางสาวเปรมวดี และนายวรชิต เป็นพยานเบิกความว่าในวันเกิดเหตุ ขณะพยานทั้งสองปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ มีชายคนหนึ่งมายื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมสูญหายไปต่อพยานทั้งสองโดยอ้างว่าชื่อนายदन คงยศโดยมีนาย

จักรพงษ์ แก้วกระจ่าง พัฒนาการอำเภอเกาะเปอรันตาเป็นผู้รับรองผู้ร้องขอมีบัตร เมื่อ นางสาวเปรมวดีรับคำร้องขอแล้วเสนอให้นายวรชิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายวรชิต ตรวจสอบคำร้องขอแล้วได้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปผู้ที่ยื่นคำร้องขอเสร็จนำเสนอ นายนำศักดิ์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอเกาะเปอรันตาเพื่อขออนุมัติต่อมานายนำศักดิ์ ได้อนุมัติตามคำร้องขอ นอกจากนี้ได้ความตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายนำศักดิ์ ตามเอกสารหมายเลข 10 ว่า นายนำศักดิ์ปลัดอำเภอเกาะเปอรันตาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชนได้ตรวจสอบคำร้องขอและสอบสวนผู้ร้องขอแล้วจึงได้มีคำสั่งอนุมัติให้ทำบัตรใหม่ได้ ดังนี้ แม้จะได้ความจากนางสาวเปรมวดีและนายวรชิตว่า ในวันเกิดเหตุพยานทั้งสองเห็นจำเลยไปที่ว่าการอำเภอเกาะเปอรันตาก็ตามก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนร่วมในการที่ผู้ร้องขอยื่นคำร้องขอให้ นางสาวเปรมวดี นายวรชิตและนายนำศักดิ์เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชน ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ใหม่อันเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เจ้าพนักงานดังกล่าวจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่แต่อย่างใด และแม้จะได้ความจากคำเบิกความของนายจักรพงษ์ ว่า ในวันเกิดเหตุ จำเลยได้พาเพื่อนของจำเลยมาให้พยานลงชื่อรับรองว่าเป็นนายตน คงยศ เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนพยานจึงรับรองให้ก็ตาม เห็นว่านายจักรพงษ์มีตำแหน่งเป็นพัฒนาการอำเภอเกาะเปอรันตา ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการเท่านั้นมิได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนประจำที่ว่าการอำเภอเกาะเปอรันตาทั้งมิได้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายจักรพงษ์จึงมิใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ดังนั้น การที่จำเลยพาเพื่อนของจำเลยมาให้นายจักรพงษ์รับรองดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแต่อย่างใด ส่วนการที่นายจักรพงษ์จะรับรองบุคคลที่มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นนายตน คงยศ ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือไม่นั้น นาย

จักรพงษ์ย่อมจะต้องมีวิจารณ์ญาณและความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>